

일련번호	07	감사자	행정4급 △△△		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 환매업무에 관한 사항

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단은 ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ 개발사업에 따른 ㄴㄴ ㄴㄴㄴㄴ 제1토취장 편입토지의 토석을 채취함에 있어, 필요한 사항을 정하고 동 사업의 원활한 추진을 위해 'ㄴㄴ 1토취장 지주대책협의회'와 사용협약(재매매조건부 토지매수)을 체결(2011. 6. 20.)하였고, 사용협약 체결에 동의하지 않는 토지 소유주를 대상으로 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제28조에 의거 수용재결을 진행하여 해당 토지를 취득하였다.

[표 1] 환매 및 재매매

구분		면적(㎡)	필지수
수용토지	재매매조건부 협의보상	216,207	35
	수용재결	22,327	15

자료: 감사 제출자료 재구성

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제91조에 따르면 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 사업완료일

로부터 10년 이내에 그 토지를 환매할 수 있다.

●●●●사업단은 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 제ㄱ토취장 준공인가(24. 5. 29.)에 따라 제ㄱ토취장의 토석 채취를 위해 취득한 토지가 필요 없게 되어 수용재결로 취득한 토지를 환매하고자 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 제ㄱ토취장 관리처분 계획 수립시행(●●●●사업단-4225, 2024. 6. 13.)’문서를 시행하였고, 제ㄱ토취장 편입토지 원소유자에게 환매 통지 절차를 진행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 제4조에 의거 보상담당부서의 장은 보상업무를 수행함에 있어 토지정보시스템을 사용해야 하고, 동 규정 제67조에 의거 환매대상 토지에 대한 환매가격은 환매권의 통지 전에 감정평가를 통하여 산정해야 하며, 환매권의 통지 시 환매금액, 입금계좌번호, 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 <별표 3>이 정한 서류의 제출 등을 명시하여 통지하여야 한다.

[표 2] 토지등의 취득 및 보상에 관한 규정 <별표 3> 환매 제출서류

구 분	구 비 서 류	발 급 기 관	비 고
공 통	○ 도장, 주민등록증, 여권 또는 운전면허증 ○ 가족관계증명서(또는 제적등본) ○ 상속재산분할합의서 ○ 상속인 인감증명서(보상계약체결위임용) 1통	본인지참 본인지참 본인지참 본인지참	
대리인	○ 보상계약체결 위임장 ○ 인감증명서(보상계약체결위임용) 1통	대리인 지참 대리인 지참	본인이 아닌 경우

자료: 감사 제출자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만, ●●●●사업단은 환매권의 통지 전 환매가격을 산정하지 않았고, 환매권의 통지 시 환매금액, 입금계좌번호를 명시하지 않았으며, 「토지 등의 취

득 및 보상에 관한 규정」 <별표 3>이 정한 서류의 제출을 일부 누락(동의서, 인감증명서 1통, 주민등록초본 1통만 요구)하였다.

또한, 수용재결로 인해 취득한 토지의 환매 통보 시 토지정보시스템을 사용하지 않았다.

관계부서 의견 ●●●●사업단은 환매가격 산정 후 환매권을 통지하는 경우, 환매권 미행사 물건에 대한 불필요한 감정평가비용이 발생하게 되므로 환매권 행사 물건에 한해 감정평가를 실시하여 계약을 체결하는 것으로 추진하였으며, 환매금액을 기입하지 않으면 토지정보시스템을 통한 환매 통보가 불가능하여 토지정보시스템을 사용하지 않았다는 의견을 제시하였다. 또한, 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 <별표 3>이 정한 서류는 향후 계약체결 시 징구할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ●●●●사업단장은 현장 업무 여건상 규정을 적용하기 어려운 경우, 규정 담당부서와 협의를 통해 업무 수행방식을 결정하시기 바랍니다. (통보)

② 〰〰〰〰처장은 환매 관련 현장 업무 여건과 관련 규정을 고려하여 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」의 개정과 토지정보시스템 개선을 검토하시기 바랍니다. (통보)